

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Kes Rayuan Mal No: 2302-A0010-001-0016

Antara

Huzaifah binti Ahmad Nasarudin

...Perayu

Lwn

Muhammad Nor bin Zainal Abidin

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR**

Kes Permohonan No.: 10100-070-0437-2022

Antara

Huzaifah binti Ahmad Nasarudin

...Pemohon

Lwn

Muhammad Nor bin Zainal Abidin

...Responden

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi pada 23 Ogos 2024 bersamaan 4 Safar 1445H]

Kes Mal Rayuan No. 2302-A0010-001-0016

[Seksyen 121(1)(c) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 - Kes dibuang kerana tidak hadir perbicaraan - Seksyen 209(3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 - Permohonan Menghidupkan Semula Kes ditolak]

Pegum Perayu: Puan Wan Rosmawati binti Wan Ali (Tetuan Wan Rosmawati & Associates)

Pegum Responden: Tuan Muhammad Hafiz bin Ab Rashid (Tetuan Hafiz & co.)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini telah difailkan oleh Perayu terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 14/2/2023 dalam kes Mal No. 10100-070-0437-2022 yang memerintahkan sebagaimana berikut:

1.1 Mahkamah menolak permohonan ini berdasarkan Seksyen 209(3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

1.2 Mahkamah memerintahkan kos ditanggung masing-masing.

[2] Berdasarkan Alasan Rayuan yang terdapat di muka surat 190 -192 Rekod Rayuan, Perayu telah memplidkan empat Alasan Rayuannya iaitu:

(i) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak dan undang-undang apabila tidak menggunakan budibicaranya dan kuasa yang ada serta berpendapat seksyen 121 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (selepas ini dirujuk sebagai ETMSS 2003) terpakai, sedangkan kes dibuang bukan disebabkan ketidakhadiran Pemohon/Perayu sahaja, sebaliknya kes dibuang disebabkan salah nyata fakta oleh Responden dan Pegum Responden kepada Hakim Bicara.

(ii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang

apabila berpendapat Perayu dan Peguam Perayu tidak peka dan tidak kemaskini perkembangan kes dari semasa ke semasa sedangkan Perayu dan Peguam Perayu telah membuat kemaskini sistem E-Syariah bagi menyemak tarikh semasa kes.

(iii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak dan undang-undang apabila bersikap berat sebelah dan berpendapat Perayu dan Peguam Perayu tidak berminat meneruskan tindakannya iaitu tidak memastikan tarikh-tarikh penting seperti tarikh sebutan/bicara di kemaskini sentiasa, sedangkan kelewatan Responden dan Peguam Responden memfailkan affidavit jawapan tidak memberikan kesan pada kes Responden.

(iv) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak, dan undang-undang apabila berpendapat bahawa tindakan Perayu memfailkan permohonan menghidupkan kembali kes ini setelah 6 bulan setelah kes dibuang dianggap sebagai tindakan meremehkan prosiding Mahkamah, sedangkan Perayu perlu melampirkan perintah kes dibuang terlebih dahulu sebelum kes meghidupkan semula boleh difailkan.

LATAR BELAKANG KES

[3] Perayu iaitu Huzaifah binti Ahmad Nasarudin yang beralamat di PJS 6/4C, Kg Lindungan, Jalan Klang Lama, 46100 Petaling Jaya, Selangor adalah merupakan bekas isteri Responden.

[4] Responden iaitu Muhammad Nor bin Zainal Abidin yang beralamat di M7-3-5, Seri Bintang, Jalan Nova U5/45, Subang Bestari, 40150 Shah Alam Selangor adalah bekas suami Perayu.

[5] Pada 12/9/2018, Perayu telah memfailkan tuntutan Mutaah (No Kes: 10001-016-0389-2018) dan Nafkah Iddah (No Kes: 10001-021-0390-2018) di Mahkamah rendah Syariah Petaling Jaya. Pada 13/12/2020 kes-kes tersebut telah dibuang oleh Hakim Bicara disebabkan Perayu dan Peguam Syariannya tidak hadir pada tarikh sebutan.

[6] Seterusnya pada 28/6/2022 Perayu telah memfailkan permohonan menghidup semula kes (No Kes:10100-070-0437-2022) di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor. Pada 15/2/2023, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah Shah Alam telah menolak permohonan menghidupkan semula kes Mutaah tersebut.

[7] Perayu tidak berpuashati dengan Keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi tersebut telah mengemukakan rayuan dengan memplidkan 4 alasan sebagaimana di perenggan 2 di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami berpendapat isu-isu tersebut akan kami ulas dalam rayuan ini satu persatu.

Isu Pertama: Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak dan undang-undang apabila tidak menggunakan budibicaranya dan

kuasa yang ada serta berpendapat seksyen 121 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 terpakai, sedangkan kes dibuang bukan disebabkan ketidakhadiran Perayu sahaja, sebaliknya kes dibuang disebabkan salah nyata fakta oleh Responden dan Peguam Responden kepada Hakim Bicara.

[9] Perayu dalam kes ini menghujahkan bahawa Responden telah memberi salah nyataan kepada Mahkamah dengan mengatakan Perayu telah tidak hadir ke Mahkamah sebanyak 2 kali iaitu pada 10/9/2021 dan 13/12/2021 sedangkan berdasarkan Rekod Rayuan muka surat 97 menunjukkan bahawa Perayu tidak hadir ke Mahkamah hanya sekali iaitu pada 13/12/2021. Perayu juga berhujah ketidakhadiran tersebut kerana hasil semakan sistem E-Syariah tiada tarikh pada 13/12/2021 dan selari dengan tarikh disemak di kaunter mahkamah.

[10] Merujuk Rekod Rayuan di muka surat 181 di perenggan 5 Alasan Penghakiman Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi ada merekodkan bahawa ketidakhadiran Perayu pada tarikh yang dinyatakan adalah satu tindakan yang tidak disengajakan. Hasil semakan tarikh di dalam sistem E-Syariah , tiada tarikh bicara pada 13/12/2021 dan tarikh akhir perbicaraan ditetapkan pada 22/10/2021 diperingkat soal balas Defenden.

[11] Merujuk kepada Rekod Rayuan di muka surat 113, jelas menunjukkan bahawa Perayu telah hadir pada tarikh 10/9/2021 tanpa kehadiran peguam Perayu dengan alasan yang telah dimaklumkan kepada mahkamah. Oleh yang demikian kami berpendapat ketidakhadiran Perayu sekali sahaja iaitu pada 13/12/2021 dan sewajarnya Mahkamah menimbang untuk kes perayu dibenarkan untuk didengar semula.

[12] Selanjutnya Kami dapati kes Perayu yang telah dibuang adalah diperingkat soal balas Responden selaku Defenden dalam kes tersebut di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya. Pada peringkat ini, kes tersebut boleh dikategorikan sebagai peringkat akhir prosiding kes dan hampir selesai. Tindakan menolak permohonan Perayu untuk membuka semula kes akan menafikan hak Perayu untuk mendapatkan Mutaah dan Iddah yang telah dijamin dalam Hukum Syarak dan Undang-Undang Keluarga Islam. Ini akan memprejudiskan pihak Perayu.

[13] Merujuk kepada Seksyen 121 (1)(c) ETMSS 2003 seperti berikut:

“Ketakhadiran pihak-pihak

121. (1) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran—

(a) ...

(b) ...

(c) plaintif tidak hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu dan mendengar memutuskan apa-apa tuntutan balas.

(2) ...

(3) ...

(4) Mahkamah boleh mengikut budi bicaranya dalam mana mana hal yang dinyatakan dalam subseksyen (1) atau (3) memerintahkan penangguhan.

[14] Berdasarkan peruntukkan seksyen 121(1)(c) di atas kami berpandangan perkataan “*boleh*” memberi pilihan kepada mahkamah sama ada hendak meneruskan kes atau membuang kes jika Plaintif tidak hadir. Dalam hal ini, Hakim Bicara sewajarnya menggunakan kuasa budi bicaranya sebagaimana seksyen 121(4) dengan bijaksana supaya tiada pihak-pihak dinafikan hak di sisi undang-undang dan hukum Syarak.

Isu Kedua: Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila berpendapat Perayu dan Peguam Perayu tak peka dan tak kemaskini perkembangan kes dari semasa ke semasa sedangkan Perayu dan Peguam Perayu telah membuat kemaskini sistem E-Syariah bagi menyemak tarikh semasa kes.

[15] Merujuk kepada Rekod Rayuan muka surat 17 hingga 19 iaitu catatan bicara menunjukkan dengan jelas tarikh bicara adalah pada 22/12/2021. Ketidakhadiran Perayu dan Peguam pada 13/12/2021 bukanlah tindakan disengajakan kerana berlaku kekhilafan dalam pengetahuan Perayu dan Peguam Perayu.

[16] Berdasarkan dokumen yang dikemukakan ke Mahkamah di muka surat 17-19 Rekod Rayuan, Kami dapati juga bahawa Perayu dan Peguamnya telah membuat semakan yang sewajarnya untuk menyemak tarikh perbicaraan. Oleh yang demikian Kami berpendapat kekhilafan yang berlaku tidak disengajakan oleh Perayu atau Peguamnya.

Isu Ketiga: Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak dan undang-undang apabila bersikap berat sebelah dan berpendapat Perayu dan Peguam Perayu tidak berminat meneruskan tindakannya iaitu tidak memastikan tarikh-tarikh penting seperti tarikh sebutan/ bicara di kemaskini sentiasa, sedangkan kelewatan Responden dan Peguam Responden memfailkan affidavit jawapan tidak memberikan kesan pada kes Responden.

[17] Kami dapati tindakan Perayu dan Peguamnya yang mengemas kini tarikh-tarikh kes melalui sistem E-Syariah dan di kaunter Pendaftaran menunjukkan bahawa pihak Perayu sememangnya berminat untuk meneruskan tindakannya.

[18] Kami juga dapati Hakim Bicara tidak mengulas di dalam alasan penghakimannya mengenai dokumen yang dikemukakan oleh Perayu di dalam Rekod Rayuan muka surat 16 -19 iaitu salinan rekod dalam sistem E-Syariah

yang menunjukkan pihak Perayu telah membuat semakan tarikh perbicaraan pada 22/12/2021.

[19] Kami berpandangan dan berpuashati bahawa ini menunjukkan Perayu mengambil berat kesnya dan peka dengan tarikh-tarikh yang diberikan oleh Mahkamah dan berusaha untuk menyelesaikan kesnya melalui proses perbicaraan yang kini di peringkat akhir.

Isu Keempat: Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak dan undang-undang apabila bersikap berat sebelah dan berpendapat Perayu dan Peguam Perayu tidak berminat meneruskan tindakannya iaitu tidak memastikan tarikh-tarikh penting seperti tarikh sebutan/ bicara di kemaskini sentiasa, sedangkan kelewatan Responden dan Peguam Responden memfailkan affidavit jawapan tidak memberikan kesan pada kes Responden.

[20] Merujuk Arahan Amalan No.12 Tahun 2015 – Prosedur Menghidupkan Semula Kes Yang Telah Dibuang sebagaimana berikut:

- (1) *Pemohon hendaklah mengemukakan Permohonan untuk menghidupkan semula kes berserta affidavit sokongan;*
- (2) *Mahkamah dalam hal ini hendaklah memberikan nombor dan kod kes yang baru kepada kes yang dihidupkan semula itu pada fail kes yang sama.*

[21] Kami juga merujuk kepada Arahan Amalan No. 15 Tahun 2002 – Membuka Semula Kes seperti berikut:

“...pendengaran semula kes bagi fail yang telah dibatalkan atau ditolak hendaklah dinyatakan alasan-alasan berkaitan agar membantu pihak-pihak terlibat menyegerakan prosiding kes.”

[22] Kami berpandangan permohonan Perayu telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan di dalam Arahan Amalan di atas apabila mengemukakan permohonan dan affidavit Pemohon berserta alasan-alasannya.

[23] Kami berpandangan rayuan Perayu sewajarnya dibenarkan untuk Perayu meneruskan kes Mutaah dan Iddah di Mahkamah Rendah yang di peringkat akhir prosiding perbicaraan iaitu soal balas Defenden.

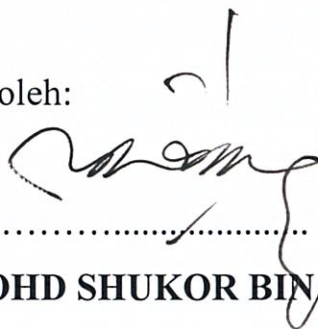
[24] Kami juga berpandangan Hakim Bicara telah terkhilaf tidak menimbang sewajarnya permohonan membuka semula kes tersebut untuk Perayu mendapatkan hak Mutaah dan Nafkah Iddah daripada Defenden.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan serta Hujah pihak-pihak, MAKA Kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- [1] Rayuan Perayu untuk menghidupkan semula kes adalah **DITERIMA**
- [2] Kes Mal No. 10001-016-0389-2018 dan Kes Mal No. 10001-021-0390-2018 dihidupkan semula untuk sambung perbicaraan dengan soal balas Defendan.
- [3] Kos ditanggung oleh pihak masing-masing.

Dibaca dan ditandatangani oleh:



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....

3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor